

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1294/2532

พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี

โจทก์

นายนวน อนันต์ กับพวก

จำเลย

นายนวน อนันต์ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลอุทธรณ์ (น่าจะ
จะเป็นศาลฎีกา) ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26 ลงโทษตามมาตรา 76 จำคุก 10 ปี 6 เดือน คำรับในชั้น
จับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก
จำเลยที่ 1 มีกำหนด 7 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิเคราะห์ตามพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุที่จะปล่อย
ชั่วคราวจำเลยที่ 1 ในระหว่างอุทธรณ์ ไม่อนุญาต ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 11)

คำสั่ง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องของจำเลยชอบแล้ว จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องของจำเลยชอบแล้ว จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุ่นณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>